



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 14 /Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **TERDAKWA ANAK;**
Tempat lahir : Denpasar ;
Umrur/tanggal lahir : 17 Tahun / 15 Nopember 1997 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tanggal : DENPASAR;

A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Belum bekerja ;
P e n d i d i k a n : SD Kelas VI (tidak tamat) ;

Anak ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2015, sampai dengan tanggal 2 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penyidik lagi, sejak tanggal 3 September 2015, sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015, sampai dengan tanggal 14 September 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 September 2015 No. 18 / Tah.Hk / Pen.Pid.Sus Anak / 2015 PN.Dps, sejak tanggal 11 September 2015, sampai dengan tanggal 20 September 2015 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 18 September 2015, No. 18 / Tah.Ket / Pen.Pid Sus.Anak/ 2015 / PN.Dps, sejak tanggal 21 September 2015, sampai dengan tanggal 05 Oktober 2015 ;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama :

1. Muhammad Thamrin,SH. 2. Suroso,SH. adalah Para Advokat yang berkantor di Law Office “ Thamrin Salam, SH And Partners “ beralamat di Jalan Gunung Lempuyang Gg. Walet Nomor 7 Denpasar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2015 (terlampir) ;

Hal 1 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 September 2015 tentang perkara pidana anak PK Bapas dan P2TP2A Denpasar ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14/ Pen.Pid.Sus.Anak / 2015/ PN.Dps., tertanggal 11 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 14/ Pen.Pid.Sus.Anak / 2015/ PN.Dps., tertanggal 11 September 2015 tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
- Berkas perkara Pidana Nomor : 14 / Pid.Sus.Anak / 2015 / PN. Dps. atas nama : TERDAKWA ANAK. tersebut ;

Setelah memperhatikan barang bukti dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Anak dan saksi-saksi ;

Setelah membaca Litmas dari PK Bapas ;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut

Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa anak **TERDAKWA ANAK.**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak **TERDAKWA ANAK.**, dengan pidana penjara selama : **6 (enam) tahun**, dikurangi selama terdakwa anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Generasi Bisa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id masing-masing sebanyak berat bersih 0,30 gram, 0,28 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 3,87 gram, 4,55 gram) ;

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram (disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,08 gram, 0,09 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 0,72 gram, 0,71 gram, 0,69 gram, 0,69 gram, 0,70 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 0,26 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 4 (empat) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 0,98 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram (disisihkan sebanyak 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat bersih sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih sebanyak 2,39 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram (disisihkan sebanyak berat bersih 1,39 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak berat bersih 81,61 gram) ;
- 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram (disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,08 gram, 0,10 gram, 0,04 gram, 0,05 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,04 gram, 0,05 gram, 0,10 gram, 0,09 gram, 0,06 gram, 0,25 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 0,65 gram, 0,65 gram, 0,73 gram, 0,72 gram, 0,66 gram, 0,70 gram, 0,70 gram, 0,70 gram,

Hal/3 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 0,70 gram, 0,71 gram, 0,74 gram, 0,66 gram, 0,66 gram, 0,66 gram, 0,70 gram, 0,30 gram, 0,35 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,71 gram, 0,50 gram) ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet

warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,30 gram) ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,30 gram) ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,81 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,54 gram) ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan masing-masing sebanyak 4 (empat) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,66 gram) ;

- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram (disisihkan sebanyak berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak berat bersih 0,19 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 10,57 gram (disisihkan sebanyak 4 (empat) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,06 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 9,51 gram) ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah sendok ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) anak timbangan ;
- 2 (dua) pipa kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru muda ;
- 1 (satu) kotak plastik ;
- 1 (satu) kotak karton merk Little M ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat hukum Anak tertanggal 22 September 2015 yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya, Anak sebagai korban, Anak masih muda dan dibawah umur berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan atas pembelaan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya, dan Penasehat Hukum Anak tetap dalam Pembelaan ;

Hal 5 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Anak diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 10 September 2015, dibawah register perkara No. Reg.Perkara PDM - 801 / DENPA / TPL / 09 / 2015, sebagai berikut ;

DAKWAAN KESATU :

Bahwa Terdakwa **TERDAKWA ANAK.**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 Wita dan sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, ***secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream serta pecahan tablet warna hijau dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama EBIT (DPO) sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa sempat membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada EBIT selanjutnya sejak bulan Juni 2015 EBIT menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menempel Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dengan upah sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel kemudian terdakwa sejak bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita mulai menerima tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Kalimutu Monang Maning Denpasar dari temannya yang bernama EBIT dan telah habis ditempel oleh terdakwa sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di daerah Jalan Gunung Sari, Gelogor Carik Denpasar dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan dari EBIT yang mengendarai sepeda motor Honda Revo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian setelah terdakwa mengambil plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dari orang suruhan EBIT tersebut lalu terdakwa membawa pulang plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi menuju ke rumahnya yang berlokasi di DENPASAR, setelah sampai di kamar terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu, di mana untuk ekstasi ada warna biru, hijau dan cream yang telah dipaket-paket dengan plastik klip kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kotak plastik warna biru muda sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di dalam kotak karton bekas merk Little M, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk memecah Narkotika jenis shabu-shabu yang masih satu plastik klip besar dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi sekitar kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) paket plastik klip shabu-shabu dan terdakwa telah sempat menempel beberapa paket plastik klip shabu-shabu di daerah Sanur, Kesiman, Renon dan dekat Art Center Denpasar sedangkan sisanya masih ada di dalam kotak karton bekas merk Little M sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi belum sempat ditempel oleh terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita terdakwa di SMS langsung oleh EBIT diminta untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tegal Denpasar Barat, setelah mengambil dan mendapatkan tempelan Narkotika tersebut lalu terdakwa langsung membawa pulang Narkotika jenis shabu-shabu menuju ke rumahnya dan di dalam kamarnya terdakwa langsung memecah Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip shabu-shabu selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di kotak karton bekas merk Little M di atas plafon kamarnya sedangkan yang 2 (dua) paket plastik klip shabu-shabu dibawa oleh terdakwa yang kemudian akhirnya ditemukan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat itu ditemukan pula 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak plastik

Hal7 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
didapati saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal di DENPASAR diduga sering memakai, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2015 melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa berada di tempat kos kakaknya yang berlokasi di DENPASAR selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu AKP DJOKO HARIADI beserta team langsung mendatangi tempat kos kakaknya terdakwa dan sekira pukul 18.30 wita terdakwa ditangkap sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kos kakaknya kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang digunakan terdakwa disaksikan oleh saksi JUMALI dan saksi SOLEHUDIN yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos tempat terdakwa ditangkap selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA menemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang yang diadukan oleh terdakwa selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan pengembangan kasus dengan mengintrogasi terdakwa yang menerangkan masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di atas plafon kamar rumahnya yang berlokasi di DENPASAR kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team sekira pukul 18.45 wita melakukan pengeledahan di kamar rumah terdakwa yang berlokasi di DENPASAR dengan disaksikan oleh saksi KETUT RUPAWAN yang tinggal bersebelahan dengan rumah terdakwa dan di atas plafon kamar terdakwa ditemukan antara lain yaitu 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram,

Hal 9 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada terdakwa mengenai semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa semua barang bukti merupakan miliknya yang didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama EBIT kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita guna dijadikan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 633 / NNF / 2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3038/2015/NF s/d 3044/2015/NF dan kode 3047/2015/NF s/d 3070/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti berupa tablet warna krem, hijau dan biru (kode 3045/2015/NF, kode 3046/2015/NF dan kode 3071/2015/NF s/d 3107/2015/NF) seperti tersebut dalam I di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3108/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dan ekstasi yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

DAKWAAN KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA ANAK.**, pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 Wita dan sekira pukul 18.45 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah secara tanpa hak atau melawan hukum, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream serta pecahan tablet warna hijau dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari perkenalan terdakwa dengan seseorang yang mengaku bernama EBIT (DPO) sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa sempat membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada EBIT selanjutnya sejak bulan Juni 2015 EBIT menawarkan kepada terdakwa pekerjaan menempel Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dengan upah sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) sekali

Hal 11 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempel ke gudang terdakwa sejak bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita mulai menerima tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Kalimutu Monang Maning Denpasar dari temannya yang bernama EBIT dan telah habis ditempel oleh terdakwa sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di daerah Jalan Gunung Sari, Gelogor Carik Denpasar dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan dari EBIT yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam kemudian setelah terdakwa mengambil plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dari orang suruhan EBIT tersebut lalu terdakwa membawa pulang plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi menuju ke rumahnya yang berlokasi di DENPASAR, setelah sampai di kamar terdakwa membuka kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu, di mana untuk ekstasi ada warna biru, hijau dan cream yang telah dipaket-paket dengan plastik klip kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kotak plastik warna biru muda sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di dalam kotak karton bekas merk Little M, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk memecah Narkotika jenis shabu-shabu yang masih satu plastik klip besar dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi sekitar kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) paket plastik klip shabu-shabu dan Anak telah sempat menempel beberapa paket plastik klip shabu-shabu di daerah Sanur, Kesiman, Renon dan dekat Art Center Denpasar sedangkan sisanya masih ada di dalam kotak karton bekas merk Little M sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi belum sempat ditempel oleh Anak kemudian pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita Anak di SMS langsung oleh EBIT diminta untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tegal Denpasar Barat, setelah mengambil dan mendapatkan tempelan Narkotika tersebut lalu Anak langsung membawa pulang Narkotika jenis shabu-shabu menuju ke rumahnya dan di dalam kamarnya Anak langsung memecah Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak) pakat plastik klip shabu-shabu selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu disimpan oleh Anak di kotak karton bekas merk Little M di atas plafon kamarnya sedangkan yang 2 (dua) paket plastik klip shabu-shabu dibawa oleh Anak yang kemudian akhirnya ditemukan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa pada saat Anak ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat itu ditemukan pula 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh Anak didalam kotak plastik didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh Terdakwa ;

- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal di DENPASAR diduga sering memakai, memiliki, menyimpan, membawa dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2015 melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa berada di tempat kos kakaknya yang berlokasi di DENPASAR selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu AKP DJOKO HARIADI beserta team langsung mendatangi tempat kos kakaknya Anak dan sekira pukul 18.30 wita terdakwa ditangkap sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kos kakaknya kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA melakukan pengeledahan pada badan serta pakaian yang digunakan terdakwa disaksikan oleh saksi JUMALI dan saksi SOLEHUDIN yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos tempat Anak ditangkap selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA menemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana

Hal 13 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang jeans warna biru yang digunakan oleh Anak, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh Anak selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan pengembangan kasus dengan mengintrogasi Anak yang menerangkan masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di atas plafon kamar rumahnya yang berlokasi di DENPASAR kemudian saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team sekira pukul 18.45 wita melakukan penggeledahan di kamar rumah Anak yang berlokasi di DENPASAR dengan disaksikan oleh saksi KETUT RUPAWAN yang tinggal bersebelahan dengan rumah Anak dan di atas plafon kamar terdakwa ditemukan antara lain yaitu 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram selanjutnya saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada Anak mengenai semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dan Anak mengatakan bahwa semua barang bukti merupakan miliknya yang didapat oleh Anak dari seseorang yang bernama EBIT kemudian terdakwa ditahan oleh petugas Kepolisian dan barang bukti yang ditemukan disita guna dijadikan barang bukti untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 633 / NNF / 2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3038/2015/NF s/d 3044/2015/NF dan kode 3047/2015/NF s/d 3070/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu)

Hal 15 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti berupa tablet warna krem, hijau dan biru (kode 3045/2015/NF, kode 3046/2015/NF dan kode 3071/2015/NF s/d 3107/2015/NF) seperti tersebut dalam I di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3108/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.Saksi : KETUT GATRA ADNYANA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak TERDAKWA ANAK, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi I WAYAN BUDIANA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR karena terdakwa kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap dan digeledah berhasil diamankan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Warna hijau dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram ;

- Bahwa saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal di DENPASAR diduga sering memakai, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2015 melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 wita diperoleh informasi bahwa Anak berada di tempat kos kakaknya yang berlokasi di DENPASAR selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu AKP DJOKO HARIADI beserta team langsung mendatangi tempat kos kakaknya Anak dan sekira pukul 18.30 wita Anak ditangkap sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kos kakaknya tersebut ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang digunakan Anak disaksikan oleh saksi JUMALI dan saksi SOLEHUDIN yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos tempat terdakwa ditangkap ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA melakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh Anak, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram

Hal 17 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa ;

- Bahwa saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi terdakwa yang menerangkan masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di atas plafon kamar rumahnya yang berlokasi di DENPASAR kemudian saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team sekira pukul 18.45 wita melakukan penggeledahan di kamar rumah terdakwa yang berlokasi di DENPASAR dengan disaksikan oleh saksi KETUT RUPAWAN yang tinggal bersebelahan dengan rumah tempat tinggal terdakwa dan di atas plafon kamar terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

- Bahwa saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada terdakwa mengenai semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa semua barang bukti merupakan miliknya yang didapat oleh terdakwa dari seseorang yang bernama EBIT (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari EBIT yang akan ditempel oleh terdakwa ditempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui sudah sebanyak 3 kali menerima titipan Narkotika dari seseorang yang bernama EBIT dan terdakwa sudah sempat menempel Narkotika jenis shabu-shabu dibeberapa tempat mengikuti perintah dari EBIT melalui telepon ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui menerima imbalan upah dari EBIT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali menempel Narkotika ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui sudah menerima imbalan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EBIT (DPO) dari pekerjaan menempel Narkotika dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
- Bahwa saat saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA beserta team melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui menerima pekerjaan menempel Narkotika tersebut agar bisa menyenangkan orang tua ;

Hal 19 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak plastik warna biru muda, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) kotak karton merk Little M, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang disita dari terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan ;

2.Saksi : I WAYAN BUDIANA. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Anak TERDAKWA ANAK, dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi KETUT GATRA ADNYANA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR karena Anak kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saat Anak ditangkap dan digeledah berhasil diamankan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream serta pecahan tablet warna hijau dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram ;
- Bahwa saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu terdakwa dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal di DENPASAR diduga sering memakai, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2015 melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 wita diperoleh informasi bahwa Anak berada di tempat kos kakaknya yang berlokasi di DENPASAR selanjutnya saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu AKP DJOKO HARIADI beserta team langsung mendatangi tempat kos kakaknya Anak dan sekira pukul 18.30 wita terdakwa ditangkap sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kos kakaknya tersebut ;

- Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA melakukan penggeledahan pada badan serta pakaian yang digunakan Anak disaksikan oleh saksi JUMALI dan saksi SOLEHUDIN yang tinggal bersebelahan dengan kamar kos tempat Anak ditangkap ;
- Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA melakukan penggeledahan terhadap Anak ditemukan 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh Anak ;
- Bahwa saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan pengembangan kasus dengan menginterogasi Anak yang menerangkan masih ada menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di atas plafon kamar rumahnya yang berlokasi di DENPASAR kemudian saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team sekira pukul 18.45 wita melakukan penggeledahan di kamar rumah Anak yang berlokasi di DENPASAR dengan disaksikan oleh saksi KETUT RUPAWAN yang tinggal bersebelahan dengan rumah tempat tinggal Anak dan di atas plafon kamar Anak ditemukan barang

Hal 21 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar menanyakan kepada Anak mengenai semua barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut dan Anak mengatakan bahwa semua barang bukti merupakan miliknya yang didapat oleh Anak dari seseorang yang bernama EBIT (DPO) dengan tujuan untuk ditempel ;
- Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan interogasi terhadap Anak mengakui semua barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan titipan dari EBIT yang akan ditempel oleh Anak ditempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;
 - Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan interogasi terhadap Anak mengakui sudah sebanyak 3 kali menerima titipan Narkotika dari seseorang yang bernama EBIT dan Anak sudah sempat menempel Narkotika jenis shabu-shabu di beberapa tempat mengikuti perintah dari EBIT melalui telepon ;
 - Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan interogasi terhadap Anak mengakui menerima imbalan upah dari EBIT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali menempel Narkotika ;
 - Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan interogasi terhadap Anak mengakui sudah menerima imbalan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EBIT (DPO) dari pekerjaan menempel Narkotika dan telah habis digunakan oleh terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;
 - Bahwa saat saksi dan saksi KETUT GATRA ADNYANA beserta team melakukan interogasi terhadap Anak mengakui menerima pekerjaan menempel Narkotika tersebut agar bisa menyenangkan orang tua ;
 - Bahwa Anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)

Hal 23 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa pria muda, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) kotak karton merk Little M, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang disita dari terdakwa pada waktu melakukan penangkapan dan penggeledahan ;

3. Saksi : JUMALI, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR karena terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa Anak ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena anak membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi berada di depan kamar saksi tiba-tiba didatangi orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian saat itu minta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi karena ada orang yang ditangkap yaitu terdakwa kemudian saksi melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mendengar saat petugas Kepolisian menginterogasi anak mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut adalah miliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) kotak plastik yang disita dari anak pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

4. Saksi : SOLEHUDIN, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR karena terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa anak ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena anak, membawa Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi berada di depan kamar saksi tiba-tiba didatangi orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian saat itu minta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi karena ada orang yang ditangkap yaitu anak kemudian saksi melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram

Hal 25 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak ;

- Bahwa saksi mendengar saat petugas Kepolisian menginterogasi anak mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) kotak plastik yang disita dari terdakwa pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

5. Saksi : KETUT RUPAWAN₁ di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak TERDAKWA ANAK ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap anak terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.45 wita bertempat di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR dan terdakwa kedatangan memiliki, menguasai, menyimpan barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa anak ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian karena terdakwa memiliki, menguasai, menyimpan, Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya ketika saksi sedang duduk di pinggir jalan di depan tempat kos saksi tiba-tiba didatangi orang berpakaian preman mengaku petugas Kepolisian saat itu minta bantuan kepada saksi untuk menjadi saksi karena ada orang yang ditangkap yaitu terdakwa dan akan digeledah kamarnya kemudian saksi melihat pada waktu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan di atas plafon kamar anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps. 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

- Bahwa saksi mendengar saat petugas Kepolisian mengintrogasi anak mengakui Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut adalah miliknya ;
 - Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan atau membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;
6. Saksi A de Charge : VIVI NUR ASYIAH DAMANIK, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 27 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan anak dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;

- Bahwa yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan UU No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana ;
- Bahwa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak yaitu faktor orang tua/keluarga, lingkungan dan pergaulan ;
- Bahwa perilaku anak dibentuk oleh keluarga dan lingkungannya ;
- Bahwa jika tidak ingin terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, peran orang tua/keluarga sangat penting yaitu harus perhatian, membimbing serta harus proaktif mengawasi anak ;
- Bahwa untuk mengurangi terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, instansi terkait harus bersatu melakukan penyuluhan hukum ke masyarakat ;
- Bahwa jika ada anak yang tidak lulus SD melakukan tindak pidana, itu karena anak tersebut tidak mampu berpikir secara panjang, baik dan utuh ;
- Bahwa jika ada anak yang tidak lulus SD melakukan tindak pidana Narkotika dengan jumlah barang bukti yang banyak maka anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tetap diberikan hukuman/sanksi untuk membuat efek jera bagi pelaku anak ;

7. Saksi A de Charge : Dr. LELY SETYAWATI,SpKJ(K), di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak setelah pemeriksaan dan saksi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan dan wawancara terhadap TERDAKWA ANAK pada hari Kamis dan Jumat tanggal 17 September 2015 s/d tanggal 18 September 2015 di Lapas Kerobokan Denpasar ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK sejak kecil sudah menunjukkan banyak kenakalan, perilakunya untuk menentang orang tuanya tidak terlalu dipermasalahkan oleh orangtuanya karena sibuk mencari nafkah ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK sejak kecil hanya suka bermain-main, tidak suka belajar karena bagi TERDAKWA ANAK sekolah dianggap sebagai beban berat, lagipula beberapa guru dirasakan sangat kejam terhadap dirinya karena beberapa kali TERDAKWA ANAK menerima pukulan dari guru-guru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menggunakan penggaris kayu yang panjang karena TERDAKWA ANAK tidak mengerjakan PR dan TERDAKWA ANAK hanya mencontek PR temannya sesaat sebelum bel masuk sekolah ;

- Bahwa saat kelas 3 SD TERDAKWA ANAK pernah tiddak naik kelas sehingga sangat malu dengan teman-temannya dan akhirnya sesudah duduk kelas 5 SD TERDAKWA ANAK tidak lagi mau sekolah, orang tuanya berusaha membujuknya dan memasukkannya ke Pondok Pesantren, tetapi TERDAKWA ANAK menolak dan memutuskan untuk lari dari Pondok Pesantren sesudah 2 minggu disana ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK setelah putus sekolah mencoba untuk bekerja agar dapat memperoleh uang yaitu di toko sandal dan menjadi buruh pembuatan atap rumah, tetapi TERDAKWA ANAK hanya bertahan bekerja 2-3 bulan saja ditempat tersebut karena berbagai alasan sepele misalnya dituduh malas oleh rekan-rekan kerjanya sehingga TERDAKWA ANAK tidak lagi mau bekerja ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK saat usia 13 tahun mulai merokok sampai akhirnya kebiasaan sampai sekarang, demikian juga dengan Narkoba TERDAKWA ANAK mulai menghirup shabu-shabu 2 tahun yang lalu karena ajakan temannya karena baginya untuk dapat diterima dilingkungan teman-temannya haruslah mau mengikuti semua ajakan mereka, biasanya mereka patungan untuk membeli sebungkus shabu-shabu dan memakainya disuatu tempat dan tidak pernah terpikir apa yang dilakukannya tersebut melanggar hukum. Menurut orang tuanya tidak pernah tahu apa yang dikerjakannya karena orangtuanya sibuk bekerja dan sejak drop out dari sekolah TERDAKWA ANAK tidak lagi tinggal bersama orang tuanya, mereka membebaskan TERDAKWA ANAK untuk tinggal bersama kakak-kakaknya atau dirumah temannya sehingga tidak ada panutan dan aturan yang jelas dalam keluarganya, semua dibebaskan sesuka hatinya karena memang TERDAKWA ANAK tidak bisa diatur lagi oleh orang tuanya ;
- Bahwa TERDAKWA ANAK mulai menjalani pekerjaan menjadi kurir Narkotika sejak 2 bulan yang lalu, awalnya hanya dititipi 1 sampai 2 bungkus Narkotika saja untuk ditaruh diberbagai tempat sesuai dengan perintah orang yang menyuruhnya dan setelah selesai TERDAKWA ANAK diberikan imbalan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali tempel, di mana

Hal/29 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sempat menerima imbalan upah dari menempel Narkotika sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

- Bahwa pemeriksaan fisik yang dilakukan masih dalam batas-batas normal, tidak ditemukan kelainan fungsi fisik yang bermakna kecuali test Urine Napza untuk Amphetamine didapatkan hasil yang positif, artinya dalam waktu 7 hari terakhir sebelum test tersebut TERDAKWA ANAK ternyata masih mengkonsumsi shabu-shabu sedangkan test lainnya seperti opiat, canabis dan benzodiazepin didapatkan hasil Negatif dalam urine ;
- Bahwa dari pemeriksaan status Psikiatrik didapatkan beberapa hal diantaranya kontak mata dan verbal agak kurang meskipun masih cukup relevan dalam menjawab tetapi tampak kurang lancar, mood afek tampak cemas dan depresif, proses berpikir masih cukup realistis tetapi sangat lamban tampak miskin ide dan sangat dependen serta kurang matang, persepsi dan psikomotor masih dalam batas-batas normal ;
- Bahwa dari sereal pemeriksaan/test Psikometri didapatkan beberapa data interpretasi diantaranya TERDAKWA ANAK memiliki kemampuan intelegensi (IQ) yang minim dan lamban, IQ dibawah 80 atau sering disebut slow learner sehingga sangat mudah dipengaruhi dan dimanfaatkan orang, gambaran manusia dan hubungan dengan lingkungan yang digambarkannya menunjukkan TERDAKWA ANAK merasa diri sangat kecil dan tidak berarti, tidak memiliki sesuatu yang berharga untuk dibanggakan, tidak taat pada aturan dan sering melanggar norma-norma yang berlaku tanpa merasa bersalah ;
- Bahwa dari evaluasi karakter dan perilaku TERDAKWA ANAK rupanya telah memiliki bibit-bibit gangguan perilaku sejak masih kanak-kanak (screening 15 items perilaku, 4 diantaranya positif sejak usia kurang dari 12 tahun) dan apabila hal ini dibiarkan akan menyebabkan TERDAKWA ANAK menjadi orang dewasa dengan kepribadian antisosial ;
- Bahwa kesimpulan TERDAKWA ANAK adalah remaja dengan gangguan tingkah laku yang memiliki permasalahan ketergantungan terhadap amphetamine, faktor pola pengasuhan dalam keluarga yang kurang baik dan kemampuan intelegensi/kecerdasan yang kurang membuatnya tidak mampu untuk belajar dengan baik, sangat dependen terhadap lingkungan sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi dan dimanfaatkan oleh orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id seringkali bekerja tanpa berpikir panjang dan memahami sebuah resiko ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan anak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak memberikan keterangan di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa anak ditangkap dan dicegah oleh petugas Kepolisian dari Res Narkoba Polresta Denpasar pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR karena anak kedapatan memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa saat anak dicegah di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak ;
- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sekira pukul 18.45 wita di kamar rumah terdakwa yang berlokasi di DENPASAR dan di atas plafon kamar anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram,

Hal 31 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 0,46 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

- Bahwa anak mengakui semua barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap anak merupakan titipan dari seseorang yang dikenal oleh terdakwa bernama EBIT (DPO) yang akan ditempel oleh terdakwa ditempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama EBIT (DPO) sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut anak sempat membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada EBIT ;

- Bahwa sejak bulan Juni 2015, EBIT menawarkan kepada anak pekerjaan menempel Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dengan upah sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel kemudian sejak bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita anak mulai menerima tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Kalimutu Monang Maning Denpasar dari temannya yang bernama EBIT dan telah habis ditempel oleh anak sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di daerah Jalan Gunung Sari, Gelogor Carik Denpasar dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan dari EBIT yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam kemudian setelah anak mengambil plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dari orang suruhan EBIT tersebut lalu terdakwa membawa pulang plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi menuju ke rumahnya yang berlokasi di DENPASAR ;
- Bahwa setelah sampai di kamar anak membuka kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu, di mana untuk ekstasi ada warna biru, hijau dan cream yang telah dipaket-paket dengan plastik klip kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kotak plastik warna biru muda sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di dalam kotak karton bekas merk Little M, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita terdakwa ditelepon oleh EBIT diminta untuk memecah Narkotika jenis shabu-shabu yang masih satu plastik klip besar dan sekira pukul 24.00 wita terdakwa memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi sekitar kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) paket plastik klip shabu-shabu ;
- Bahwa anak telah sempat menempel beberapa paket plastik klip shabu-shabu di daerah Sanur, Kesiman, Renon dan dekat Art Center Denpasar sedangkan sisanya masih ada di dalam kotak karton bekas merk Little M sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip shabu-shabu

Hal33 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
seorang anak yang menjual Narkotika jenis ekstasi belum sempat ditempel oleh terdakwa ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita terdakwa di SMS langsung oleh EBIT diminta untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tegal Denpasar Barat, setelah mengambil dan mendapatkan tempelan Narkotika tersebut lalu anak langsung membawa pulang Narkotika jenis shabu-shabu menuju ke rumahnya dan di dalam kamarnya anak langsung memecah Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip shabu-shabu selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu disimpan oleh anak di kotak karton bekas merk Little M di atas plafon kamarnya sedangkan yang 2 (dua) paket plastik klip shabu-shabu dibawa oleh anak yang kemudian akhirnya ditemukan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang jean warna biru yang digunakan oleh anak pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat itu ditemukan pula 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak plastik didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jean warna biru yang digunakan oleh anak ;
- Bahwa anak mengakui menerima imbalan upah dari EBIT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali menempel Narkotika ditempat-tempat tertentu sesuai perintah dari EBIT (DPO) ;
- Bahwa anak mengakui sudah pernah menerima imbalan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EBIT (DPO) dari pekerjaan menempel Narkotika dan telah habis digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa anak mengakui menerima pekerjaan menempel Narkotika tersebut agar bisa menyenangkan orang tua ;
- Bahwa anak tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;
- Bahwa anak membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kotak plastik warna biru muda, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) kotak karton merk Little M, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang disita pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram ;

- 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram ;
- 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35

Hal 35 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 10,57 gram ;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
- 1 (satu) buah sendok ;
- 1 (satu) potong pipet warna putih ;
- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) anak timbangan ;
- 2 (dua) pipa kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru muda ;
- 1 (satu) kotak plastik ;
- 1 (satu) kotak karton merk Little M ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan anak, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA bersama dengan saksi I WAYAN BUDIANA dan team dari Res Narkoba Polresta Denpasar telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita bertempat di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR dan di dalam kamar yang berlokasi di DENPASAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa barang terlarang yaitu Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;

- Bahwa saat anak ditangkap dan dicek oleh petugas Kepolisian berhasil diamankan barang bukti berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream serta pecahan tablet warna hijau dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram ;
- Bahwa saksi KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA yang merupakan petugas Kepolisian dari Sat Res Narkoba Polresta Denpasar awalnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yaitu anak dengan ciri-ciri perawakan kurus, tinggi kurang lebih 165 cm, kulit sawo matang, rambut ikal, tinggal di DENPASAR diduga sering memakai, memiliki, menguasai, menyimpan dan mengedarkan Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi ;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi I KETUT GATRA ADNYANA dan saksi I WAYAN BUDIANA sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/88/VIII/2015/Res Narkoba tanggal 26 Agustus 2015 melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.00 wita diperoleh informasi bahwa terdakwa berada di tempat kos kakaknya yang berlokasi di DENPASAR selanjutnya saksi dan saksi I WAYAN BUDIANA bersama dengan Kanit I Sat Res Narkoba Polresta Denpasar yaitu AKP DJOKO HARIADI beserta team langsung mendatangi tempat kos kakaknya Anak dan sekira pukul 18.30 wita anak ditangkap sedang duduk di atas kasur di dalam kamar kos kakaknya tersebut ;
- Bahwa saat anak dicek di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak, ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu)

Hal 37 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang ditemukan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak ;

- Bahwa kemudian petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sekira pukul 18.45 wita di kamar rumah anak yang berlokasi di DENPASAR dan di atas plafon kamar anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

- Bahwa anak mengakui semua barang bukti Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi yang ditemukan oleh petugas Kepolisian pada waktu dilakukan penggeledahan terhadap anak merupakan titipan dari seseorang yang dikenal oleh terdakwa bernama EBIT (DPO) yang akan ditempel oleh terdakwa ditempat-tempat tertentu sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;
- Bahwa anak kenal dengan seseorang yang mengaku bernama EBIT (DPO) sekitar pertengahan tahun 2013 yang lalu kemudian dari perkenalan tersebut terdakwa sempat membeli Narkotika jenis shabu-shabu kepada EBIT ;
- Bahwa sejak bulan Juni 2015, EBIT menawarkan kepada anak pekerjaan menempel Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dengan upah sebesar 50.000,- (lima puluh ribu) sekali tempel kemudian sejak bulan Juni 2015 sekira pukul 10.00 wita terdakwa mulai menerima tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Kalimutu Monang Maning Denpasar dari temannya yang bernama EBIT dan telah habis ditempel oleh anak sesuai dengan perintah yang diberikan EBIT melalui telepon ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 sekira pukul 20.00 wita anak ditelepon oleh EBIT diminta untuk mengambil Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi di daerah Jalan Gunung Sari, Gelogor Carik Denpasar dari seseorang yang tidak dikenal yang merupakan orang suruhan dari EBIT yang mengendarai sepeda motor Honda Revo warna kuning hitam kemudian setelah terdakwa mengambil plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi dari orang suruhan EBIT tersebut lalu anak membawa pulang plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi menuju ke rumahnya yang berlokasi di DENPASAR ;
- Bahwa setelah sampai di kamar anak membuka kantong plastik warna hitam yang berisi Narkotika jenis ekstasi dan shabu-shabu, di mana untuk ekstasi ada warna biru, hijau dan cream yang telah dipaket-paket dengan plastik klip kemudian anak menyimpan Narkotika jenis ekstasi tersebut di dalam kotak plastik warna biru muda sedangkan Narkotika jenis shabu-shabu disimpan

Hal/39 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Anak terdakwa di dalam kotak karton bekas merk Little M, selanjutnya sekira pukul 23.00 wita anak ditelepon oleh EBIT diminta untuk memecah Narkotika jenis shabu-shabu yang masih satu plastik klip besar dan sekira pukul 24.00 wita anak memecah Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi sekitar kurang lebih sebanyak 40 (empat puluh) paket plastik klip shabu-shabu ;

- Bahwa anak telah sempat menempel beberapa paket plastik klip shabu-shabu di daerah Sanur, Kesiman, Renon dan dekat Art Center Denpasar sedangkan sisanya masih ada di dalam kotak karton bekas merk Little M sebanyak kurang lebih 23 (dua puluh tiga) paket plastik klip shabu-shabu sedangkan untuk Narkotika jenis ekstasi belum sempat ditempel oleh anak ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 15.00 wita anak di SMS langsung oleh EBIT diminta untuk mengambil tempelan Narkotika jenis shabu-shabu di daerah Tegal Denpasar Barat, setelah mengambil dan mendapatkan tempelan Narkotika tersebut lalu terdakwa langsung membawa pulang Narkotika jenis shabu-shabu menuju ke rumahnya dan di dalam kamarnya anak langsung memecah Narkotika jenis shabu-shabu menjadi 3 (tiga) paket plastik klip shabu-shabu selanjutnya 1 (satu) paket plastik klip shabu-shabu disimpan oleh terdakwa di kotak karton bekas merk Little M di atas plafon kamarnya sedangkan yang 2 (dua) paket plastik klip shabu-shabu dibawa oleh terdakwa yang kemudian akhirnya ditemukan di dalam saku bagian belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak pada saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan saat itu ditemukan pula 5 (lima) plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan oleh terdakwa didalam kotak plastik didalam saku bagian depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak ;
- Bahwa anak mengakui menerima imbalan upah dari EBIT sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per sekali menempel Narkotika ditempat-tempat tertentu sesuai perintah dari EBIT (DPO) ;
- Bahwa anak mengakui sudah pernah menerima imbalan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari EBIT (DPO) dari pekerjaan menempel Narkotika dan telah habis digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa anak mengakui menerima pekerjaan menempel Narkotika tersebut agar bisa menyenangkan orang tua ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai, menyimpan dan membawa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan ekstasi tersebut ;

- Bahwa anak dan saksi-saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan yaitu berupa beberapa paket Narkotika jenis shabu-shabu dan ekstasi, 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) kotak plastik warna biru muda, 1 (satu) kotak plastik, 1 (satu) kotak karton merk Little M, 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru yang disita pada waktu petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim hendak mempertimbangkan fakta fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif yaitu :

PERTAMA : Melanggar Pasal 112 ayat (2) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Atau :

KEDUA : Melanggar Pasal 115 ayat (1) U.U R.I No. 35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa anak diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan yang bersifat Alternatif, maka Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang sekiranya dapat dipandang terpenuhinya unsur-unsur dari perbuatan yang dilakukan oleh anak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, dan dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif kesatu, terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang - Undang R.I Nomor 35 tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- Unsur Setiap Orang ;
- Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan ;

Hal 41 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur dari pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut ;

Ad. 1.Unsur Setiap Orang :

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dalam hal ini, dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Anak **TERDAKWA ANAK**, yang identitasnya telah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan. Selain itu selama pemeriksaan persidangan berlangsung anak dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan anak dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh anak dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh anak ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad. 2.Unsur Tanpa hak atau melawan Hukum ;

Menimbang, Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sedangkan dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa :

- 1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
- 2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Unsur ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi serta pengakuan anak sendiri dalam persidangan diperoleh fakta bahwa saat



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

anak nakal yang ditangkap

anak nakal yang ditangkap pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram yang disimpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya petugas

Kepolisian melakukan penggeledahan sekira pukul 18.45 wita di kamar rumah anak yang berlokasi di DENPASAR dan di atas plafon kamar anak tersimpan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram,

Hal43 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusannya maka mahaplastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik ditemukan 1 (satu) plastik klip

Menimbang, bahwa saat anak ditangkap dan digeledah pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 18.30 wita di dalam kamar kos yang berlokasi di DENPASAR, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram yang disimpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (satu) kotak plastik didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram, 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram yang disimpan di saku depan sebelah kanan celana panjang jeans warna biru yang digunakan oleh anak selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan sekira pukul 18.45 wita di kamar rumah anak yang berlokasi di DENPASAR dan di atas plafon kamar terdapat tersimpan barang bukti berupa 1 (satu) kotak karton merk Little M yang didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram, 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram, ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok, 1 (satu) potong pipet warna putih, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) anak timbangan, 2 (dua) pipa kaca, 1 (satu) buah bong kemudian ditemukan 1 (satu) kotak plastik warna biru muda didalamnya ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan jumlah berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan

Hal45 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, maka barang bukti masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram dan ditemukan 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan jumlah berat bersih sebanyak 10,57 gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga menyimpan, menguasai dan menyediakan telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, keterangan anak, petunjuk, surat dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dapat kami uraikan melalui fakta hukum berikut ini :

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 633 / NNF / 2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa ;
 - Barang bukti berupa kristal bening (kode 3038/2015/NF s/d 3044/2015/NF dan kode 3047/2015/NF s/d 3070/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Barang bukti berupa tablet warna krem, hijau dan biru (kode 3045/2015/NF, kode 3046/2015/NF dan kode 3071/2015/NF s/d 3107/2015/NF) seperti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3108/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;
- 2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 26 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyidik DJOKO HARIADI, SH., serta disaksikan oleh TERDAKWA ANAK, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram ;
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram ;
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi

Hal47 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram ;

- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram ;
- 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 10,57 gram ;

Bahwa Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berhasil ditemukan, diamankan dan disita oleh pihak berwenang dari TERDAKWA ANAK, yaitu berupa 31 (tiga puluh satu) plastik klip didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu yang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dengan jumlah berat bersih sebanyak 114,14 gram dan 365 butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru, hijau, cream serta pecahan tablet warna hijau yang mengandung sediaan Narkotika MDMA dengan jumlah berat bersih sebanyak 92,72 gram

Menimbang, bahwa surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. LAB : 312/NNF/2015 tanggal 29 April 2015 setelah melakukan pengajuan terhadap barang bukti disimpulkan bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung sediaan narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika,

Menimbang, bahwa anak mendapat narkotika jenis shabu tersebut dari ADUL (DPO) dimana sebelumnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2015 sekitar jam 10.00 wita anak menerima telepon dari ADUL yang menyuruhnya untuk mengambil paket shabu di sebuah hotel di Banyuwangi, yang ditaruh di dalam tas plastik warna putih di samping pot bunga terdakwa kemudian segera berangkat ke Banyuwangi menuju alamat hotel yang diberitahu oleh ADUL tersebut dan langsung mengambil paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, anak lagusung kembali ke Denpasar dengan membawa paket berisi narkoba shabu tersebut dan menyimpannya di dalam kamar kos terdakwa, keesokan harinya Kamis tanggal 23 April 2015 anak membuka bungkus tas plastik putih dan atas permintaan ADUL anak mengambil bungkus rokok yang dilakban berisi kristal bening diduga narkoba shabu untuk diberikan kepada saksi Slamet Efendi dengan cara meletakkan bungkus rokok tersebut di bawah tiang telepon di dekat pasar Badung di Jalan Thamrin kota Denpasar, sisanya masih disimpan di dalam kamar kosnya sambil menunggu perintah lebih lanjut dari ADUL bahwa anak menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkoba jenis shabu tersebut dengan maksud untuk diedarkan atau untuk dijual atas perintah ADUL, dimana untuk itu anak mendapat upah dari ADUL yang digunakan oleh anak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, bukti – bukti dan keterangan anak, didapati fakta bahwa anak tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan sabu - sabu tersebut. Dan perbuatan

terdakwa juga bukanlah untuk kepentingan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, melainkan untuk digunakan sendiri ataupun untuk digunakan bersama temannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Denpasar Nomor : Lab : 633 / NNF / 2015 tanggal 31 Agustus 2015, yang dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH., selaku pemeriksa serta mengetahui Plh. Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar yaitu Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal bening (kode 3038/2015/NF s/d 3044/2015/NF dan kode 3047/2015/NF s/d 3070/2015/NF) seperti tersebut di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika kemudian barang bukti berupa tablet warna krem, hijau dan biru (kode 3045/2015/NF, kode 3046/2015/NF dan kode 3071/2015/NF s/d 3107/2015/NF) seperti tersebut dalam I di atas setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung sediaan Narkotika MDMA dan terdaftar

Hal49 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan barang bukti berupa cairan warna kuning/urine (kode 3108/2015/NF) adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menurut hemat Majelis Hakim unsur ke empat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tersebut diatas maka Anak telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu Anak haruslah dinyatakan bersalah dan atas kesalahannya harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa telah memperhatikan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari PK Bapas yang pada pokoknya, mohon kepada Hakim ;

1. Klien perlu mendapatkan perlindungan atas hak-haknya, karena klien masih dibawah umur dan bersifat labil, sehingga masih dapat merubah tingkah lakunya demi masa depannya dan bila ditempatkan pada LPKA di Karangasem klien dapat menyadari dan merubah kesalahan yang telah dilakukannya ;
2. Klien harus mendapatkan pengawasan dan Bimbingan serta perlu diadakan konselling agar tidak lagi mengulangi perbuatan yang dapat merugikan diri orang lain dan dirinya sendiri serta membina klien agar tidak terulang kembali perbuatan yang dapat melanggar hukum ;
3. Klien merupakan anak di bawah umur dan secara psikologis klien perlu mendapat keringan hukuman, karena pidana yang dijatuhkan tidak semata-mata sebagai hukuman pidana, namun juga sebagai efek jera, agar klien tidak lagi melakukan pelanggaran hukum yang serupa atau pelanggaran hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari PK Bapas, yang termuat dalam Litmas tersebut, Hakim sependapat dengan PK Bapas untuk mengurangi lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Anak dari lamanya penjara yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya dan pidana penjara terhadap anak tersebut dilaksanakan di LPKA Karangasem demi kepentingan terbaik buat Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana pelatihan kerja yang termuat dalam amar tuntutan, Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sesuai dengan pasal 71 Ayat (3) UURI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan anak, oleh karena anak adalah orang yang mampu bertanggung jawab, sehingga anak haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak telah di tahan, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh anak, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak berada dalam tahanan, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP maka anak di perintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku, dan perbuatan Anak kelak setelah Anak menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Anak bersikap sopan dalam persidangan ;
- Anak belum pernah dihukum ;
- Anak mengakui secara terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Anak menyesali perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Anak masih tergolong anak yang berusia 17 tahun, oleh karenanya masih dapat untuk memperbaiki perilaku dan perbuatannya menjadi lebih baik ;

Hal 51 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35

Tahun 2009, serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan anak **TERDAKWA ANAK.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika “ Secara tanpa hak, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **TERDAKWA ANAK.**, dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) tahun** di Lembaga Pembinaan khusus Anak di Karangasem;
3. Menetapkan lamanya Anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan lamanya Anak ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menjatuhkan pula kepada Anak dengan pidana Pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan di Yayasan Generasi Biasa Indonesia di Banjar Gempinis Desa Dalang Kecamatan Selemadeg Timur Kabupaten Tabanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 4,17 gram dan 4,83 gram (disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,30 gram, 0,28 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 3,87 gram, 4,55 gram) ;
 - 5 (lima) plastik klip masing-masing berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,80 gram, 0,82 gram (disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,08 gram, 0,09 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,12 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 0,72 gram, 0,71 gram, 0,69 gram, 0,69 gram, 0,70 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,24 gram (disisihkan sebanyak 1 (satu) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 0,26 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 4 (empat) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 0,98 gram) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id berisi 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih sebanyak 3,01 gram (disisihkan sebanyak 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat bersih sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih sebanyak 2,39 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip besar berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih sebanyak 83,00 gram (disisihkan sebanyak berat bersih 1,39 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak berat bersih 81,61 gram) ;
 - 23 (dua puluh tiga) plastik klip kecil yang didalamnya berisi kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,73 gram, 0,75 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,76 gram, 0,75 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,78 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,77 gram, 0,39 gram, 0,40 gram, 0,39 gram, 0,39 gram, 0,77 gram, 0,75 gram (disisihkan masing-masing sebanyak berat bersih 0,08 gram, 0,10 gram, 0,04 gram, 0,05 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,08 gram, 0,07 gram, 0,07 gram, 0,09 gram, 0,08 gram, 0,06 gram, 0,04 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,11 gram, 0,07 gram, 0,04 gram, 0,05 gram, 0,10 gram, 0,09 gram, 0,06 gram, 0,25 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak berat bersih 0,65 gram, 0,65 gram, 0,73 gram, 0,72 gram, 0,66 gram, 0,70 gram, 0,70 gram, 0,70 gram, 0,69 gram, 0,71 gram, 0,70 gram, 0,71 gram, 0,74 gram, 0,66 gram, 0,66 gram, 0,66 gram, 0,70 gram, 0,30 gram, 0,35 gram, 0,29 gram, 0,30 gram, 0,71 gram, 0,50 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,30 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92

Hal53 dari 52 hal putusan no.14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gram, 2,92 gram, 2,92 gram, 2,92 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,62 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna biru dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,30 gram) ;
- 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 11 (sebelas) plastik klip kecil berisi masing-masing 10 (sepuluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram, 1,35 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,81 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 8 (delapan) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,54 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 8 (delapan) plastik klip kecil berisi masing-masing 5 (lima) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram, 2,00 gram (disisihkan masing-masing sebanyak 1 (satu) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 0,34 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya masing-masing sebanyak 4 (empat) butir tablet warna hijau dengan berat bersih masing-masing sebanyak 1,66 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip berisi pecahan tablet Narkotika jenis ekstasi warna hijau dengan berat bersih sebanyak 0,33 gram (disisihkan sebanyak berat bersih 0,14 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak berat bersih 0,19 gram) ;
 - 1 (satu) plastik klip besar yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) butir tablet Narkotika jenis ekstasi warna cream dengan berat bersih sebanyak 10,57 gram (disisihkan sebanyak 4 (empat) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 1,06 gram untuk pemeriksaan Labkrim dan sisanya sebanyak 36 (tiga puluh enam) butir tablet warna cream dengan berat bersih sebanyak 9,51 gram) ;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik ;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ;
 - 1 (satu) buah sendok ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) korek api gas ;
- 1 (satu) anak timbangan ;
- 2 (dua) pipa kaca ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) kotak plastik warna biru muda ;
- 1 (satu) kotak plastik ;
- 1 (satu) kotak karton merk Little M ;
- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 28 September 2015, oleh
AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri
Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga, dengan dibantu oleh I WAYAN PUGLIG,SH. Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh I MADE AGUS SASTRAWAN,SH,
Penuntut Umum, Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Penelusuran
Kemasyarakatan Bapas Denpasar dan P2TP2A Denpasar dan orang tua Anak ;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

I WAYAN PUGLIG,SH.

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin, tanggal 28 September 2015 anak
penasihat hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima dengan
baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 September 2015, Nomor :
14 / Pid. Sus. Anak / 2015 / PN. Dps. sehingga putusan tersebut sudah mempunyai
kekuatan hukum tetap ;

Hal 55 dari 52 hal putusan no. 14/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I WAYAN PUGLIG,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)